

1500616-98.2020.8.26.0615

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... da casa, mas foi avisada sobre o furto por uma vizinha, que a chamou e noticiou o ocorrido. Respondeu que, uma semana depois do furto, a sogra do autor do delito a procurou e devolveu a bicicleta em questão. Não conhecia o réu no momento dos fatos (conforme registro audiovisual).

Nesse cenário, não havendo nos autos qualquer elemento de prova que possa desprestigiar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

2ª Vara

Rua Capitão Bonfim, 273, . - centro

CEP: 15170-000 - Tanabi - SP

Telefone: (17) 2221-5163 - E-mail: tanabi2@tjsp.jus.br

1500616-98.2020.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500616-98.2020.8.26.0615

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO HENRIQUE CABRERA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Vistos.

ANTONIO HENRIQUE CABRERA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 1.º de setembro de 2020, por volta das 10 horas, na Rua Pedro Garcia Cano, n.º 168, Parque Residencial Nova Tanabi, em Tanabi, subtraiu, para si, uma bicicleta, de cor azul, seminova, marca Enterprise, pertencente a Zenaide Aparecida da Silva, avaliada em R\$200,00 (fls. 46/47).

A denúncia foi recebida no dia 23/03/2021 (fls. 48).

O réu foi citado (fls. 83) e apresentou resposta à acusação (fls. 90/91).

O acusado não foi localizado para intimação acerca da data designada para realização da audiência de instrução, uma vez que mudou de domicílio sem informar o novo endereço nos autos. Em razão disso, foi decretada a sua revelia (fls. 152).

Na audiência de instrução realizada em 26/07/2022 foi ouvida a vítima Zenaide Aparecida da Silva. Ausentes as testemunhas, pelo Ministério Público foi dito que desistia apenas da oitiva de Andrea Aparecida de Jesus, o que foi homologado (fls. 182/183).

Na audiência em continuação, realizada aos 26/10/2022, o réu compareceu e foi interrogado. O Ministério Público desistiu de inquirir a testemunha Naiara Jesus da Costa, o que foi homologado. Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais. Com a palavra, a Promotoria de Justiça ressaltou que a prolação de sentença condenatória é medida de rigor, uma vez que as provas produzidas sob o crivo do contraditório evidenciam autoria e materialidade delitivas. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do demandado ou, ao menos, a fixação das penas no patamar mais brando (conforme fls. 206/207 e registro audiovisual).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Passo à prolação da sentença, diante do regular afastamento do MM. Juiz que presidiu a instrução, em virtude de férias, e minha designação para assumir a Vara no período.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do crime em questão restou comprovada pelo(a)(s) boletim de ocorrência (fls. 4/5), auto de avaliação (fls. 21) e demais provas produzidas na fase de instrução criminal.

Em relação à autoria, também não restam dúvidas.

O réu, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva. Disse que, no dia dos fatos, estava sob o efeito de álcool e drogas, passou em frente à casa da vítima, viu a bicicleta e o portão aberto e, diante da oportunidade, subtraiu o objeto. Respondeu que vendeu a bicicleta para comprar mais drogas, contudo, após dois dias, a sua esposa recuperou o bem e o devolveu à vítima. Não tem nada contra a vítima e as testemunhas (conforme registro audiovisual).

E a confissão do acusado não é isolada nos autos. Além de toda a prova documental, o furto, nos termos do que foi narrado pelo próprio demandado, foi confirmado pela ofendida.

A vítima Zenaide Aparecida da Silva afirmou em juízo que, na data dos fatos, uma pessoa pulou o muro de sua residência e subtraiu uma bicicleta que estava na parte da frente do imóvel. Esclareceu que não presenciou os fatos, pois estava aos fundos da casa, mas foi avisada sobre o furto por uma vizinha, que a chamou e noticiou o ocorrido. Respondeu que, uma semana depois do furto, a sogra do autor do delito a procurou e devolveu a bicicleta em questão. Não conhecia o réu no momento dos fatos (conforme registro audiovisual).

Nesse cenário, não havendo nos autos qualquer elemento de prova que possa desprestigiar a versão uníssona resultante da prova oral, a prolação de sentença condenatória é medida que se impõe.

Com efeito, o furto foi confirmado pela vítima em todas as ocasiões em que ouvida, inclusive em juízo, oportunidade em que disse que a sua bicicleta estava na parte da frente da sua residência e, em momento que foi aos fundos do imóvel, o réu aproveitou-se da ausência de vigilância e realizou o furto.

No mesmo sentido foi a versão do próprio denunciado, que expôs que estava sob o efeito de álcool e drogas e viu a bicicleta na parte da frente da casa da vítima, o que o levou a praticar o furto, posteriormente vendendo-a para a aquisição de mais entorpecentes.

Posto isso, passo à fixação das penas.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, sobretudo a ausência de condenações anteriores aptas ao reconhecimento de mau antecedente (fls. 35/41), fixo a pena base no patamar mínimo: um ano de reclusão. Não há agravantes aplicáveis e eventuais atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Também não há causas de aumento ou de diminuição da pena, de forma que torno a reprimenda definitiva.

No que tange à pena de multa, pelos mesmos critérios, fixo-a em dez dias-multa. Considerando a situação econômica do agente, fixo o valor unitário no mínimo legal cominado.

Ex vi do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena.

Tendo em vista que o réu preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária no valor de R\$1.212,00.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão penal e, assim, pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, CONDENO ANTONIO HENRIQUE CABREIRA às penas de um ano de reclusão e de dez dias-multa com valor unitário no mínimo legal cominado. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto. Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária no valor de R\$1.212,00.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 (cem) UFESP(s), com fundamento no artigo 4.º, § 9.º, "a", da Lei n.º 11.608/03, com a observância de que é beneficiário da gratuidade processual.

O réu não foi preso por este processo e não houve alteração fática, por isso poderá recorrer em liberdade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tanabi, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA